

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	<u>COPIA</u> REG. GEN. N. 760 Del 14.11.2023
---	---	---

AREA AMMINISTRATIVA N. 175 DEL 14.11.2023

OGGETTO:	Liquidazione Ditta IL FARO Srl per servizio mensa scolastica mese di ottobre 2023 – CIG: 94097278DD4 - .
-----------------	---

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Premesso che:

- Con determina n. 431 del 26/09/2022 è stata affidata la fornitura pasti per refezione scolastica per gli anni 2022/ 2023 e 2023/2024 alla Ditta "IL FARO Srl" con sede Legale in C.da Cutura N. 45 – Sorbo San Basile P.IVA 03762280794, per le mense scolastiche di questo Ente;
- Che la ditta sopra generalizzata, per il mese di ottobre 2023 ha regolarmente fornito i pasti sempre nel modo regolare, nei tempi e modi e negli orari previsti dalle istituzioni scolastiche;

Atteso che la stessa Ditta sopra citata ha presentato regolare fattura elettronica n. 17_2023_PA, acquisita agli atti di questo Ente, per la fornitura relativa al mese di ottobre 2023 per n. 2119 pasti per un importo unitario di €. 4.36 per cui complessivamente un l'importo di €. 9.238,84 IVA esclusa ;

Visto l'art. 17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (D.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (Split Payment);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle sopra citata fattura per un totale di €. 9.238,84 IVA esclusa, che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);

Ritenuto provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

Di approvare e considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di liquidare alla Ditta "IL FARO srl" con sede Legale in C.da Cutura – Sorbo San Basile P.IVA 03762280794 per il servizio di cui alla premessa, la fattura elettronica n. 17_2023_PA, riferita al mese di ottobre 2023 per l'importo di €. 9.238,84 IVA esclusa;
2. Di liquidare alla ditta la somma di €. 9.238,84 IVA esclusa con imputazione sul capitolo n. 341 impegno 434/2023 del bilancio in corso di formazione;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il responsabile dell'area amministrativa
Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 14.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
434/2023		€. 9.238,84 Iva esclusa	341	2023

Data 14.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

È copia conforme all'originale



Il responsabile dell'area amministrativa
Giuseppina Riccelli